

Nr. 116 Eingrenzung des Gesetzgebungsrechts des Reichsstatthalters in Österreich. 22. Mai /1. Juni 1938

R 43 II/1353, Bl. 138–140 Original/Reinkonzept

Beginn:

Beginn:

a.: Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 22. Mai 1938

Betrifft: Gesetzgebungskompetenz des Reichsstatthalters (Landesregierung des Landes Österreich).

Eilt!

1. Vermerk:

Mit seinem Fernschreiben vom 11. Mai 1938¹ bittet Staatssekretär Wimmer des Reichsstatthalters in Wien um eine authentische Interpretation der §§ 1 und 2 der Verordnung über das Gesetzgebungsrecht im Lande Österreich vom 30. April 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 455)².

Unklar erscheine die Abgrenzung der Gesetzgebungszuständigkeit zwischen dem Reichsstatthalter einerseits und den ehemaligen Bundesländern und dem Bürgermeister von Wien andererseits. Der staatsrechtliche Zustand könne so formuliert werden, daß die Gesetzgebungszuständigkeit des bisherigen Bundes auf den Reichsstatthalter (Österreichische Landesregierung), die Gesetzgebungszuständigkeit der ehemaligen Länder und der Stadt Wien in ein Verordnungsrecht umgewandelt auf die Landeshauptleute und den Bürgermeister der Stadt Wien übergegangen sei. Da nach Artikel 34, Abs. 1, Ziff. 1 der Verfassung von 1934 dem Bund als Verfassungsgesetzgeber die Kompetenz-Kompetenz zustand³, sei zweifelhaft geworden, ob durch die neuregelnde Verordnung dem Reichsstatthalter ein Eingriffsrecht in die den Landeshauptleuten und dem Bürgermeister der Stadt Wien eingeräumte Zuständigkeit zustehe oder ob das den Landeshauptleuten und dem Bürgermeister der Stadt Wien im Rahmen der bisherigen Länderkompetenz zur Gesetzgebung eingeräumte Verordnungsrecht gegenüber gesetzgeberischen Akten des Reichsstatthalters unantastbar sei.

Staatssekretär Wimmer legt in seinem Schreiben die Momente, welche für und gegen die möglichen Auffassungen sprechen, dar und zeigt die praktischen Folgen der Ungewißheit des gegenwärtigen

¹ R 43 II/1353, Bl. 131–134.

² § 1 lautete: „Soweit nicht Reichsrecht im Lande Österreich gilt, übt der Reichsstatthalter (Österreichische Landesregierung) im Lande Österreich im bisherigen Rahmen die Gesetzgebung aus.“ – § 2: „Soweit die Gesetzgebung im Lande Österreich bisher Sache der ehemaligen österreichischen Länder war und nicht Reichsrecht entgegensteht, können die Landeshauptmänner und der Bürgermeister von Wien mit Zustimmung des Reichsstatthalters (Österreichische Landesregierung) durch Verordnung Recht setzen.“ Generell zum Folgenden: BOTZ, Eingliederung Österreichs, S. 66–71.

³ VO der österr. Bundesregierung vom 24. 4. 1934 (BGBl. I Nr. 239), welche durch das *Bundesgesetz über außerordentl. Maßnahmen im Bereich der Verfassung* vom 30. 4. 1934 (BGBl. I Nr. 255) zur „Verfassung 1934“ erklärt worden war. Ihr Hauptzweck als gleichsam österr. „Ermächtigungsgesetz“ bestand in der Übertragung der Befugnisse des aufgehobenen Bundesrats und des Nationalrats auf Bundesregierung und Länderorgane; s. auch Dok. Nr. 104a. Das „Dritte Hauptstück“ *Bund und Länder* (Art. 34–43) regelte in kasuistischer Vollzähligkeit deren Einzelkompetenzen. Art. 34 (1) 1 stellte u.a. die Zuständigkeit des Bundes für die Bundesverfassung klar, woraus folgte, daß er sich durch Verfassungsgesetz über die Länderkompetenzen hinwegsetzen konnte. Vgl. BOTZ S. 66 f.

Gesetzgebungszustandes auf. Da die angeschnittene Frage fast täglich aktuell werde, bittet er um eine umgehende Beantwortung seiner Anfrage.

Dasselbe Schreiben hat Staatssekretär Wimmer auch dem Reichsminister des Innern übersandt, der sich mit seinem Schreiben vom 17. Mai 1938⁴ folgendermaßen geäußert hat:

Nachdem heute kein Unterschied mehr zwischen einem Verfassungsgesetz und einem einfachen Gesetz im Lande Österreich bestehe, neige er zu der Ansicht, daß der Reichsstatthalter (Österreichische Landesregierung) durch Landesgesetz bei vorliegendem Bedürfnis und mit Zustimmung der beteiligten Reichsministerien auch solche Rechtsgebiete der (einheitlichen) gesetzgeberischen Regelung zuführen könne, die nach dem Zuständigkeitskatalog der Verfassung von 1934 den Bundesländern Vorbehalten waren.

Wolle man diese Kompetenz-Kompetenz des Reichsstatthalters verneinen, so seien im Lande Österreich zur einheitlichen Regelung *einer* Materie *neun* Verordnungen der Landeshauptleute (und des Bürgermeisters von Wien) erforderlich. Solle diese vermieden werden, so müsse die Rechtsetzung an die Reichsregierung herangezogen werden, was eine unerträgliche Zentralisierung zur Folge hätte. Der Reichsminister des Innern hätte keine Bedenken, dem Reichsstatthalter die Kompetenz-Kompetenz zu geben, wenn nicht die genannte Verordnung – gegenüber ihrer ersten Fassung, welche die Kompetenz-Kompetenz vorgesehen hatte – auf Weisung des Führers und Reichskanzlers die heutige Fassung erhalten hätte⁵.

Da weder eine neunfache Aufspaltung der Gesetzgebung noch ihre Zentralisierung erwünscht sei, bittet der Reichsminister des Innern um eine authentische Auslegung. Bedenken gegen eine Ausweitung der Gesetzeskompetenz des Reichsstatthalters hält der Reichsminister des Innern dadurch für abgeschwächt, daß nach Jahresfrist Reichsstatthalter und Österreichische Landesregierung nicht mehr bestehen werden.

Die Auffassung des Reichsministers des Innern, die Kompetenz-Kompetenz des Reichsstatthalters sei nach dem Wortlaut der Verordnung vom 30. April 1938 zu bejahen, wäre an sich haltbar. Ihr steht jedoch die ausdrückliche Entscheidung des Führers und Reichskanzlers gegenüber, welcher die erste Fassung der Verordnung ablehnte, in welcher die Kompetenz-Kompetenz des Reichsstatthalters vorgesehen war.⁶ Die Begründung zu der Verordnung vom 30. 4. bringt mit Rücksicht auf die Stellungnahme des Führers eindeutig zum Ausdruck, daß der Reichsstatthalter keine Kompetenz-Kompetenz erhalten sollte (Rk. 8890 B, S. 2 der Begründung⁷). Soll, um die praktischen Schwierigkeiten zu überwinden, eine weitere Kompetenz des Reichsstatthalters angenommen werden, so wird das m. E. ohne die Zustimmung des Führers kaum möglich sein⁸.

2. Herrn Reichsminister gehorsamst vorgelegt.

⁴ R 43 II/1353, Bl. 136 f.

⁵ In dem der Rkei am 30. 3. 1938 zugeleiteten, von Frick bereits mitgezeichneten ersten VO-Entw. hatte § 1 noch gelautet: „Soweit nicht Reichsrecht im Lande Österreich gilt, übt der Reichsstatthalter (österreichische Landesregierung) im Lande Österreich die gesamte Gesetzgebung aus.“ Das Ordnungsrecht der Länder für die bisherigen Gegenstände war durch § 2 bestätigt, soweit „nicht Reichsrecht oder österreichisches Landesrecht entgegensteht“. R 43 II/1353, Bl. 113, 116 f. Lammers sah die VO als so unproblematisch an, daß er MD Meerwald die Einholung der Unterschrift Hitlers überließ. Dieser wies den Entw. jedoch zurück, wie Meerwald am 2. 4. vermerkte: „Er hat die Absicht, die Gauleiter zu Landeshauptmännern zu ernennen und ihnen ein gewisses Ordnungsrecht zu übertragen.“ Sie sollten aber nicht dem RStH in Wien, sondern dem RIM unterstehen, und er wolle zunächst noch einmal mit Frick und StS Keppler darüber sprechen. Ebd. Bl. 114. Beim Vortrag am 12. 4. erhielt auch Lammers denselben ablehnenden Bescheid, nun mit der Variante, daß Hitler fürchtete, Seyß-Inquart könne mit Hilfe der Kompetenz-Kompetenz der späteren Gliederung Österreichs vorgreifen; s. Anhang, FV 195*. Nach Fühlungnahme mit dem RIM hatte StS Stuckart der Rkei daraufhin am 25. 4. 1938 den endgült. VO-Entw. nebst Begründung vorgelegt; R 43 II/1353, Bl. 118–127.

⁶ Rest des Abs. durch Kritzinger hs. eingefügt bzw. gegenüber der Fassung Nordmanns abgeändert.

⁷ Die Begründung hierfür lautete: „Die Gesetzgebung des Reichsstatthalters erfaßt nicht diejenigen Sachgebiete, die nach der bisherigen Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Ländern der Gesetzgebung durch die *Bundesländer* Vorbehalten waren.“ R 43 II/1353, Bl. 126 f.

⁸ Lammers trug die Frage am 31. 5. 1938 Hitler vor; s. Anhang, FV 272*. Dessen Entscheidung ergibt sich aus dem nachfolg. wiedergegebenen Schreiben.

Kr[itzinger] 22/5

Nd [Nordmann] 21./5.

b.: Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister des Innern. 1. Juni 1938

Betrifft: Gesetzgebungskompetenz des Reichsstatthalters (Landesregierung) in Österreich.
Auf das Schreiben vom 17. Mai 1938 – I 629/38-5548 –.

Die in dem Fernschreiben des Reichsstatthalters vom 11. Mai und in Ihrem Schreiben vom 17. Mai behandelte Frage, ob dem Reichsstatthalter in Österreich bei der Gesetzgebung im Verhältnis zu den Landeshauptmännern die Kompetenz- Kompetenz zusteht, habe ich beim Führer zum Vortrag gebracht. Der Führer ist der Auffassung, daß die Verordnung über das Gesetzgebungsrecht im Lande Österreich vom 30. April 1938 dem Reichsstatthalter nicht die Befugnis gibt, auf den Gebieten Gesetze zu erlassen, die zur Zuständigkeit der Landesgesetzgebung gehören. Da der Wunsch des Führers auf diese Beschränkung der Gesetzgebungskompetenz des Reichsstatthalters bereits bei Erlaß der Verordnung feststand, ist seinerzeit für § 1 der Verordnung die Fassung „... übt der Reichsstatthalter im Lande Österreich *im bisherigen Rahmen* die Gesetzgebung aus“ gewählt worden. An dieser einschränkenden Bedeutung der Bestimmung kann nach Auffassung des Führers auch der Umstand nichts ändern, daß nach der früheren Österreichischen Verfassung der Bund als Gesetzgeber die Kompetenz-Kompetenz hatte, zumal es zum mindesten zweifelhaft ist, ob man die Österreichische Verfassung noch als weitergeltend ansehen kann. Die Einheitlichkeit der Rechts-erneuerung durch die Landeshauptmänner kann nach Auffassung des Führers dadurch sichergestellt werden, daß der Reichsstatthalter auf die von ihnen zu erlassenden Verordnungen maßgeblich Einfluß nimmt. Daneben bleibt die Möglichkeit, durch Verordnungen und Gesetze des Reichs einheitliches Recht für ganz Österreich zu schaffen.

Ich darf Sie ergebenst bitten, die Anfrage des Reichsstatthalters vom 11. Mai in diesem Sinne zu beantworten und mir eine Abschrift der Antwort zugehen zu lassen⁹.

L[ammers]

Kr[itzinger] 1/6

⁹ Der RIM beschied den RStH in Österreich am 22. 6. 1938 entsprechend und leitete Abschrift hiervon dem RMRk zu; R 43 II/1353, Bl. 141.

Zitierhinweis

Nr. 116 Eingrenzung des Gesetzgebungsrechts des Reichsstatthalters in Österreich. 22. Mai /1. Juni 1938a. Vorlage des Ministerialdirektors Kritzingen an Reichsminister Lammers. 22. Mai 1938b. Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister des Innern. 1. Juni 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d116>